

1502134-68.2021.8.26.0428

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Anderson Pestana de Abreu
Comarca: Paulínia
Foro: Foro de Paulínia
Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/03/2022

... ou ele pagava ou teria que fazer um roubo para quitar a dívida. Afirmou que lhe entregaram uma arma calibre 32. Na posse da arma foi até a choperia onde encontrou Enzo. Ali decidiram praticar o roubo juntos. Disse que saíram às 19h15, de Uber, em direção à Paulínia. Já em Paulínia, estavam a pé, andando pela rua, e notaram um portão aberto, resolveram entrar. A intenção era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paulínia
Foro de Paulínia
2ª Vara

Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulínia-SP - cep 13140-285
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502134-68.2021.8.26.0428 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502134-68.2021.8.26.0428

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2202496/2021 - DEL.POL.PAULINIA, 19274124 - DEL.POL.PAULINIA, 2196/21/319 - DEL.POL.PAULINIA, 2202496 - DEL.POL.PAULINIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENZO ZANETI BRANDÃO ALVES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Anderson Pestana de Abreu

Vistos.

ENZO ZANETI BRANDÃO ALVES e DIEGO DONIZETI DOS REIS foram denunciados e estão sendo processados pelos crimes previstos nos artigos: 157, §2º, inciso II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal; e 14, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque em 27 de julho de 2021, por volta das 21h, no interior da residência situada na Rua Oscar Seixas de Queiroz, nº 653, Jardim dos Calegaris, nesta cidade e Comarca, teriam agido em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, subtraindo, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, 01 aparelho de telefone celular, marca SAMSUNG, preto, 01 controle de portão, na cor preta e R\$ 214,00 (duzentos e quatorze reais), em dinheiro. No mesmo contexto fático, agindo

em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, portavam arma de fogo de uso permitido e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2021, conforme fl. 122.

Os réus foram devidamente citados, conforme fls. 143 e 174, e apresentaram defesa prévia às fls. 145/148 e 165/167.

Houve a realização da audiência de instrução, conforme fls. 202/203, oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas. Ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nas penas previstas no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 14, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Requereu, ainda, que a pena base fosse aplicada acima do mínimo legal, iniciando-se no regime fechado.

A Defesa de Diego requereu que fosse afastada a qualificadora do emprego de arma de fogo e que fosse aplicada a pena no mínimo legal. Requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, que fosse concedido ao acusado direito de recorrer em liberdade.

A Defesa de Enzo requereu absolvição do acusado e subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a modalidade para tentada. Requereu a fixação da pena no patamar mínimo legal, sem a qualificadora e as agravantes pretendidas pela acusação e, ainda, com as diminuições previstas no artigo 29, §1º, do Código Penal, bem como sejam reconhecidas as atenuantes pela confissão espontânea em Juízo e a menoridade relativa.

É o relatório. Decido.

Não há nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente, em parte.

Em que pese as alegações expendidas pela combativa Defesa, as provas carreadas aos autos ensejam o parcial decreto condenatório, porquanto demonstram a materialidade do delito de roubo e a autoria, atribuída aos réus.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), pelo Boletim de Ocorrência de fls.12/16, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 17/19 e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria, atribuída aos acusados, restou incontestada, especialmente pela prova oral produzida em Juízo.

A vítima, José Oscar de Oliveira, foi ouvida em Juízo, oportunidade na qual afirmou que, na data dos fatos estava descansando na sala assistindo televisão quando ouviu um grito fora do normal e saiu correndo em direção à sua filha, que estava no fundo da casa. Na porta dos fundos se deparou com os indivíduos. Um deles com arma, que a apontou para a sua cabeça, sendo anunciado o assalto, amarrando-o em seguida.

Após, começaram a colocar todos os objetos da casa no seu veículo. Afirmou que os assaltantes mandaram que eles ficassem quietos e não reagissem. Disse que pediu aos bandidos para que eles não mexessem com sua filha e que sua esposa estava para chegar, avisando que, por ser portão eletrônico, ela iria abrir, pois, queria tentar evitar que o pior acontecesse. Disse que foram colocados na sala da frente e os indivíduos revezaram na posse da arma para poder pegar todas os objetos de valor da casa. Assim que sua esposa chegou, foi abordada e mandaram que ela ficasse quieta e fechasse o portão. Disse que tinha avisado os indivíduos que o vizinho é policial e que era para eles saírem logo, que com certeza perceberia o ocorrido.

Disse que seu vizinho realmente percebeu, pois viu do banheiro dele a janela da sua cozinha um dos indivíduos pegando a faca que foi usada como arma e chamou a polícia. Assim que os indivíduos terminaram de carregar o carro com os objetos, pediram a chave dos carros, mas perceberam uma movimentação estranha na rua, antes mesmo de abrirem o portão. Disse que eles falaram que iriam levar a filha dele como refém e ele falou que não iria deixar isso acontecer e falou para eles o levarem. O indivíduo com a arma perguntou o que tinha no fundo da casa dele, pensando em uma possível rota de fuga. Ele explicou como era o cômodo nos fundos, momento no qual o indivíduo com a arma seguiu em direção aos fundos e não voltou. Seu parceiro, que portava a faca, ficou e ao perceber que estava sozinho foi levando as vítimas para o fundo para ver o que tinha ocorrido, quando estavam quase chegando recebeu voz de

prisão de um policial que já havia adentrando no imóvel e acabou se entregando. Disse que após um dos indivíduos se entregar, abriu o portão e que o indivíduo armado, que pulou o muro, acabou subtraindo dois celulares e uma quantia em dinheiro de R\$300,00 (trezentos reais). Disse que ficaram em poder dos indivíduos por aproximadamente 40 minutos e eram ameaçados de morte constantemente, mas em nenhum momento agrediram eles fisicamente e que o indivíduo magro era quem estava com a arma e quem "mandava".

A vítima, Silvia de Fátima Gomes de Oliveira, foi ouvida em juízo, oportunidade na qual afirmou que na data dos fatos não estava em casa. Ao chegar em casa e entrar com o carro, o marido abriu a porta da casa com a mão amarrada e o indivíduo já a abordou, avisando que era um assalto e ela deveria manter a calma, que só queria o carro e o celular. Ao entrar, o indivíduo a amarrrou e pediu para sentar e ficar quieta. Disse que não demorou muito e o interfone tocou. Era um policial querendo falar com ela e o assaltante pediu para ela sair e avisar que estava tudo bem, que sua filha assustou com alguma coisa, que se ela não desse um jeito de se livrar da pessoa ele iria matar a filha dela e o esposo. Neste momento ela se recusou a ir lá fora, pois a policial iria perceber que ela estava nervosa e não queria correr nenhum risco. Disse que o interfone não parava de tocar e os indivíduos ficaram mais nervosos e queriam pegar a filha dela como refém e seu esposo falou que não iria deixar. Um dos indivíduos perguntou o que fazia divisa com a casa deles no fundo e ela disse que tinha um prédio em construção. Nesse momento um deles foi para o fundo para ver se tinha saída e não voltou. O outro ficou com as vítimas. Afirmou que ele ficou mais nervoso por causa da insistência do interfone e decidiu ir para o fundo junto com as vítimas. Chegando ao fundo, o vizinho - que é policial - estava no muro. O indivíduo ficou nervoso e correu para frente deixando as vítimas. Neste momento, o esposo colocou a filha e esposa no quarto de piscina no fundo para evitar o pior e correu abrir o portão para os demais policiais entrarem. Disse que foi levado o celular dela e o da filha e quem estava com a arma era o indivíduo magro e era o que estava dando as ordens, porém o outro indivíduo também estava ameaçando com uma faca e que ficaram no poder dos indivíduos por aproximadamente 40 minutos.

A testemunha César Aparecido Moreno, Guarda Municipal, foi ouvido em juízo e narrou que no dia dos fatos estavam fazendo patrulha na área central de Paulínia, quando foram avisados via rádio que possivelmente estaria ocorrendo um roubo, devido à movimentação num imóvel. No local, tentaram fazer contato por interfone e uma voz masculina atendeu. Eles pediram para falar com Silvia e houve uma demora para ela vir atender e quando veio não saiu só falou que estava tomando banho e que demoraria para sair. Isto gerou suspeita e uma equipe de policiais foi pela casa do vizinho para entrar no imóvel e conseguiu ver os proprietários amarrados. Foi avisado a todas as equipes envolvidas que se tratava de um roubo e os policiais advertiram para os indivíduos que o imóvel estava cercado, que era melhor eles se entregarem. Disse que uma das equipes viu um dos indivíduos pulando o muro do fundo do imóvel, onde estavam construindo um prédio. Neste momento, um dos policiais pulou para dentro do imóvel e abriu o portão, os policiais entraram e o réu Enzo já estava se entregando dizendo que estava desarmado. Em ato simultâneo, outra equipe logrou êxito em localizar e prender o outro indivíduo, Diego, dentro do prédio. Disse que Diego estava armado e que fitas (enforca gato) eram usadas para amarrar as vítimas.

A testemunha Daniel Henrique Coimbra, Guarda Municipal, foi ouvido em juízo e narrou que no dia dos fatos foi solicitado para atender uma ocorrência, pois os vizinhos escutaram gritos de socorro e chegando ao local viram que não tinha acesso, mas conseguiram avistar pessoas amarradas. Neste momento foi dado voz de prisão para os indivíduos e um deles fugiu pelo fundos, onde havia prédios em construção. Ele foi localizado no fosso desse prédio com a perna machucada, onde foi contido. Em revista pessoal, foi encontrado um revólver, munições, celulares e dinheiro. Por estar machucado foi encaminhado para o pronto socorro e depois para o plantão.

A testemunha Hiessa Gabriela Cavazzotti Ferreira, foi ouvida em juízo, narrou que conhece a família do Enzo há 15 (quinze) anos, e ficou sabendo dos fatos através da

irmã dele. Disse que nunca soube que ele tinha envolvimento com este tipo atividade.

A testemunha Gisllaine Diomedeira da Silva Pinto, foi ouvida em Juízo, narrou que conhece a família do Enzo há 25 (vinte e cinco) anos e soube dos fatos através da mãe do Enzo e que foi uma surpresa surpresa saber do ocorrido. Disse que ele tinha terminado os estudos e estava temporariamente em uma marcenaria e à procura de um serviço registrado.

O réu Enzo Zaneti Brandão Alves foi interrogado em Juízo, oportunidade na qual narrou que tinha uma dívida para quitar de um carro que bateu e que não era seu. Disse que conheceu Diego dias antes do fatos em uma choperia, onde Diego o convidou para realizar o roubo, pois, sabia da dívida que possuía. Os dois foram juntos para a cidade de Paulínia, onde viram uma casa com o portão aberto e uma caminhonete dentro. Diego abordou a vítima (José) e pediu para Enzo amarrá-lo. Disse que tinha se arrependido, mas não conseguiu sair da casa, pois a esposa da vítima chegou e Diego pediu para amarrá-la também, bem como para colocar os três sentados no sofá. Disse que, em pouco tempo, tocou o interfone e era a polícia. Ele soltou as vítimas, abriu o portão e se entregou. Disse que seu comparsa pulou o muro tentou se evadir. Diego estava armado, mas não sabe o modelo da arma e que só pegou a faca na mão para soltar as vítimas. Disse que não utilizou a arma em nenhum momento e que também não levou nada da casa.

O réu Diego Donizete dos Reis foi interrogado em Juízo, oportunidade na qual confessou a prática delitiva. Afirmou que ficou desempregado e pegou drogas para vender, mas acabou consumindo tudo, gerando uma dívida com traficantes. Disse que foi levado para um tribunal do crime no dia que ocorreu o fato e que lhe deram um ultimato: ou ele pagava ou teria que fazer um roubo para quitar a dívida. Afirmou que lhe entregaram uma arma calibre 32. Na posse da arma foi até a choperia onde encontrou Enzo. Ali decidiram praticar o roubo juntos. Disse que saíram às 19h15, de Uber, em direção à Paulínia. Já em Paulínia, estavam a pé, andando pela rua, e notaram um portão aberto, resolveram entrar. A intenção era levar só a caminhonete porém a chave não estava fácil. Disse que entraram pelo fundo da casa e se depararam com uma menina e, logo depois, com o pai da criança. Disse que pediu para ele fazer silêncio e para o Enzo amarrar ele colocar eles no sofá, momento em que começaram a pegar o que queriam. A vítima (José) avisou que sua esposa estava para chegar. Disse que não iria fazer mal nenhum para ninguém e quando ela chegasse era pra ele recebê-la e acalmá-la, e foi isso que ocorreu. Pediu para Enzo amarrar ela também. Disse que poucos minutos depois o interfone tocou e eles viram através da câmera que a rua estava cheia de polícia e ele decidiu fugir e o Enzo decidiu se entregar. Disse que pulou o muro e tentou se esconder mas foi encontrado e que estava com os dois celulares e também com certa quantia em dinheiro.

Analisando o conjunto probatório, notadamente a confissão dos acusados, restou patente a autoria delitiva atribuída aos réus quanto ao crime de roubo, na forma circunstanciada. No caso, existem múltiplas causas de aumento de pena, quais sejam: o concurso de pessoas, a restrição de liberdade das vítimas e o emprego da arma de fogo.

Afasto a tese defensiva de que o crime se deu na forma tentada, pois Diego confessou que se evadiu do imóvel, portando aparelhos celulares e o dinheiro subtraído. Assim, ainda que por breve lapso temporal, houve a inversão da posse da res furtiva, motivo pelo qual não há que se falar em tentativa, mas sim em consumação do delito. O iter criminis foi integralmente percorrido.

Quanto ao delito previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, o conjunto probatório é robusto. A materialidade está devidamente comprovada nos autos pelo auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), bem como pela prova oral produzida nos autos. Contudo, a autoria deve ser atribuída tão somente ao réu Diego, que confessou ter a posse da arma em momento anterior à prática delitiva do roubo. Na fase policial, de forma informal, confessou ter adquirido a arma de terceiro, pela quantia de R\$900,00. Em Juízo, alterou sua versão, alegando tê-la recebido de desconhecidos para usá-la no roubo e quitar dívidas com traficantes.

Não obstante a mudança na versão, o fato é que portava a arma de forma ilegal, o que é suficiente para consumação do delito.

Contudo, não há provas suficientes para condenação de Enzo por referida prática delitativa. Isso porque, no caso em tela, não há provas de que Enzo tenha portado a arma, fora do contexto da prática do roubo, ou que tenha aderido à conduta de Diego quanto ao porte da arma. Portanto, nesse ponto, a pretensão acusatória é improcedente.

Desse modo, passo à dosimetria da pena.

Quanto ao réu Enzo Zaneti Brandão Alves

Na primeira fase, a pena base deve ser majorada, pois as causas extrapolam a espécie. Isso porque o crime foi praticado mediante restrição da liberdade das vítimas, inclusive trazendo abalos psicológicos para a filha menor do casal. Desse modo, majoro a pena base em 1/3 (metade), passando esta ao patamar de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, há a atenuante da menoridade relativa e da confissão, razão pela qual reduzo a pena em 1/6, passando esta ao patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, a pena deve se majorada em:

A) 1/3 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas, na forma do artigo 157, § 2º, II e V, do Código Penal, passando ao patamar de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias e 13 (treze) dias-multa.

B) em 2/3 na forma do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão do emprego da arma de fogo, passando ao patamar de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto a cumulação de causas de aumento de pena, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.701.732 - SE (2020/0113284-2) RELATOR : MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) AGRAVANTE : WEVERTON SEBASTIAO DOS SANTOS (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE EMENTA AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal, "possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda", uma vez que "O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 2. Ademais, "optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 3. Caso em que a sentença não declinou motivos que desbordem do tipo penal para a aplicação cumulada das majorantes (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), nos termos do art. 68, parágrafo único, de modo que, ausente concreta fundamentação, a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta, deve incidir apenas o maior aumento (2/3) na dosimetria da pena. 4. Agravo regimental provido. Conhecimento do agravo. Provimento do recurso especial. Fixação da condenação em 10 anos de reclusão e 24 dias-multa.

Assim, fixo a reprimenda definitiva em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto ao réu Diego Donizeti dos Reis

1)Do crime de roubo

Na primeira fase, a pena base deve ser majorada, pois as causas extrapolam a espécie. Isso porque o crime foi praticado mediante restrição da liberdade das

vítimas, inclusive trazendo abalos psicológicos para a filha menor do casal. Além disso, o réu ostenta maus antecedentes conforme fls. 64/69 e certidões 87/89. Desse modo, majoro a pena base em 1/2 (metade), passando esta ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, as quais ficam respectivamente compensadas.

Na terceira fase, a pena deve se majorada em:

A) 1/3 pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade das vítimas, na forma do artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal, passando ao patamar de 08 (oito) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

B) em 2/3 na forma do artigo 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão do emprego da arma de fogo, passando ao patamar de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

Quanto a cumulação de causas de aumento de pena, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRADO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.701.732 - SE (2020/0113284-2) RELATOR : MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO) AGRAVANTE : WEVERTON SEBASTIAO DOS SANTOS (PRESO) ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE INTERES. : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE EMENTA AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO (CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO). DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Presentes duas causas de aumento contidas na parte especial do Código Penal, "possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda", uma vez que "O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes" (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). 2. Ademais, "optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa" (HC n. 501.063/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 3. Caso em que a sentença não declinou motivos que desbordem do tipo penal para a aplicação cumulada das majorantes (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), nos termos do art. 68, parágrafo único, de modo que, ausente concreta fundamentação, a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta, deve incidir apenas o maior aumento (2/3) na dosimetria da pena. 4. Agravo regimental provido. Conhecimento do agravo. Provimento do recurso especial. Fixação da condenação em 10 anos de reclusão e 24 dias-multa.

Assim, fixo a reprimenda definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

2) Do crime de porte ilegal de arma

Na primeira fase, majoro a pena em 1/3 em razão dos maus antecedente do réu, passando esta ao patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, há a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, as quais ficam respectivamente compensadas.

Na terceira fase, nada a considerar, ficando a pena fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

3) Do Artigo 69 do Código Penal - Do Concurso Material

Nos termos do artigo 69, do Código Penal, as penas devem ser aplicadas cumulativamente.

A) da pena do crime de roubo: 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa.

B) da pena do crime de porte ilegal de arma: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, a pena privativa de liberdade, de ambos os acusados, deverá ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como pelo fato de que o delito foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, tudo a revelar que o acusados não estão aptos a imediatamente retornar ao convívio social.

Os réus não fazem jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal, por expressa vedação legal.

Por fim, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e, em consequência: CONDENO o réu ENZO ZANETI BRANDÃO ALVES, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e V e §2º-A, I, todos do Código Penal. Absolvo Enzo da imputação pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº10.826/03, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

CONDEDO o réu DIEGO DONIZETI DOS REIS, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas: 1)13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e V e §2º-A, I, todos do Código Penal. 2) 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal.

Tendo em vista que persistem as causas da prisão preventiva decretada, nego aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Paulínia, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA